

## In der Praxis ein Bruch des Völkerrechts; Österreichs Asyl-Obergrenze droht gegen EU-Grundrechte und Flüchtlingskonventionen zu verstoßen, warnen Juristen

Berliner Zeitung

23. Januar 2016

Copyright 2016 Berliner Verlag Alle Rechte vorbehalten

**Berliner Zeitung**

**Section:** POL; S. 4

**Length:** 613 words

**Byline:** Steven Geyer

### Body

---

VON STEVEN GEYER

Seit Österreich eine Obergrenze für Flüchtlinge ausgerufen hat, wenden Slowenien, Kroatien, Serbien und Mazedonien neue Vorschriften an ihren Grenzen an.

Danach dürfen nur noch die Migranten weiterreisen, die in Österreich oder Deutschland Asyl beantragen wollen. Da aber schon bisher ohnehin 90 Prozent der Flüchtlinge als Zielländer Deutschland und Österreich angegeben hatten, hat sich die Zahl der durchgelassenen Flüchtlinge auf der Balkanroute de facto nicht verringert. Das berichtete die slowenische Nachrichtenagentur STA am Freitag.

Nicht nur ihre Signalwirkung, auch die Umsetzbarkeit der österreichischen Obergrenze ist noch offen. Die Regierung in Wien lässt derzeit prüfen, ob ihr Plan rechtlich zulässig ist. Dort wie auch in Deutschland betonen die Gegner einer solchen Deckelung, sie verstoße gegen Grundgesetz und Völkerrecht. Experten zufolge trifft das allerdings nicht auf die Obergrenze per se zu - wohl aber auf ihre praktische Umsetzung. Denn das Grundrecht auf Asyl ist ein Individualrecht: Der Einzelne muss davor geschützt werden, umgebracht, gefoltert oder aus politischen Gründen inhaftiert zu werden. Nähme Österreich 2016 nur 37 500 Asylberechtigte auf, müsste es nachweisen können, dass die Abgewiesenen dennoch sicher sind.

Reserve einplanen

Völkerrechtlich relevant sind zudem die Europäische Menschenrechts- und die Genfer Flüchtlingskonvention. In Artikel 33 der Flüchtlingskonvention heißt es, kein Staat werde "einen Flüchtling über die Grenzen von Gebieten ausweisen oder zurückweisen, in denen sein Leben oder seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Staatsangehörigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe oder wegen seiner politischen Überzeugung bedroht sein würde".

Die Obergrenze einzelner Staaten genügt also nur dem Völkerrecht, solange Abgewiesene anderswo Schutz finden. Je mehr Länder ihre Grenzen für Asylsuchende schließen, umso näher rückt der Völkerrechtsbruch. Der

In der Praxis ein Bruch des Völkerrechts Österreichs Asyl-Obergrenze droht gegen EU-Grundrechte und Flüchtlingskonventionen zu verstoßen, warnen Juristen

von der Wiener Regierung als Gutachter beauftragte Europarechtler Walter Obwexer sagte, Österreich könne bei Überschreiten der Höchstzahl die Grenzen nicht einfach schließen. Die Regierung sollte eine "Reserve" für Fälle einplanen, in denen keine Abschiebung in sichere Drittstaaten möglich sei. Strikter als bisher könne aber abgeschoben werden, wenn Wien nicht zuständig sei.

Der Präsident des Europäischen Gerichtshofs, Koen Lenaerts, sieht durch Obergrenzen auch EU-Recht gebrochen: "Immer wenn jemand asylberechtigt ist, hat er das Anrecht darauf, als Flüchtling anerkannt zu werden. Das ist schwer vereinbar mit einer Zahl oder Obergrenze."

Einen Ausweg bietet nur ein EU-Verteilssystem mit Aufnahmekontingenten pro Land, betont das UN-Flüchtlingshilfswerk. Diese dürfen keine absoluten Zahlen, sondern müssten Anteile nach einem Schlüssel sein. Das scheitert bisher am Veto vieler Mitgliedsstaaten.

#### AUTOREN PROTESTIEREN

35 österreichische Schriftsteller haben ihre Regierung am Freitag in einem offenen Brief aufgefordert, die Entscheidung für eine Asyl-Obergrenze zurückzunehmen. Der Plan gleiche dem "moralischen und rechtsstaatlichen Bankrott Österreichs", heißt es.

Die Ankündigung sei reiner Populismus und stehe im klaren Widerspruch zur Verfassung sowie zum Völkerrecht.

Die Autoren befürchten im Umgang mit dem Asylrecht die "Aufgabe der bestehenden Rechtsgrundlagen", schreiben sie in dem Brief.

Zu den Unterzeichnern gehören Literaturnobelpreisträgerin Elfriede Jelinek sowie andere namhafte Autoren wie Ilija Trojanow, Marlene Streeruwitz, Barbara Frischmuth, Michael Köhlmeier und Robert Schindel.

## Classification

---

**Language:** GERMAN; DEUTSCH

**Publication-Type:** Zeitung

**Journal Code:** BEZ

**Subject:** EUROPÄISCHE UNION (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); INTERNATIONALES RECHT (90%); VERFASSUNGSRECHT (90%); ABSCHIEBUNG (89%); POLITIK (89%); SCHRIFTSTELLER (89%); POLITISCHES ASYL (88%); EU-REGULIERUNG (78%); EUROPARECHT (78%); INTERVIEWS (78%); MENSCHENRECHTE (78%); POLITISCHE GEFANGENE (78%); STAATSANGEHÖRIGKEITSRECHT (78%); RECHTSSTAATLICHKEIT (77%); STAATSANGEHÖRIGKEIT (77%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (76%); GESETZGEBUNG (75%); STAATS- UND REGIERUNGSCHÄPTE (75%); VEREINTE NATIONEN (73%); GERICHTE DER EUROPÄISCHEN UNION (71%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (71%); HILFSORGANISATIONEN (66%); GERICHTSHÖFE (61%); LITERATUR (60%)

**Industry:** SCHRIFTSTELLER (89%)

**Geographic:** WIEN, ÖSTERREICH (88%); GENF, SCHWEIZ (55%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (94%);

In der Praxis ein Bruch des Völkerrechts Österreichs Asyl-Obergrenze droht gegen EU-Grundrechte und Flüchtlingskonventionen zu verstoßen, warnen Juristen

SLOWENIEN (92%); EUROPA (90%); ÖSTERREICH (90%); DEUTSCHLAND (89%); KROATIEN (79%);  
SERBIEN (79%)

**Load-Date:** January 23, 2016

---

End of Document